

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 176/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดสืคิ้ว

โจทก์

นางปลั่ง แบนขุนทด

จำเลย

นางปลั่ง แบนขุนทด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2525 มาตรา 11 ลงโทษจำคุก 1 ปี ทางนำสืบของจำเลยมีส่วนเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาคดี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงลงโทษจำคุกจำเลย 8 เดือนข้าวโพดฝัก 30
กระสอบของกลางให้คืนให้กับผู้เสียหายศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคแรก (12) ประกอบวรรคสองที่
แก้ไขแล้ว นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 81,80)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 70,000 บาท (อันดับ 5,65)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะบทลงโทษซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกสมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมิได้ยื่นมา จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะบทลงโทษซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกสมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมิได้ยื่นมา จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(พลเอก พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-โสภณ จันทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ